

SUSTITUYE LETRADOS. DESIGNA LETRADO PATROCINANTE. IMPUGNA INVENTARIO Y VALUACIONES. DENUNCIA BIENES Y SOCIEDADES OCULTAS

Señor Juez de Primera Instancia.-

LILIANA PATRICIA LAGO, DNI. 17.034.628, por mi propio derecho, ratificando el domicilio legal constituido conjuntamente con mi letrado patrocinante Dr. Matías P. Soldano (Tº 17 Fº 473 C.A.S.I.; LEG. PREV. 37571-3; CUIT 20-13232497-3; MONOTRIBUTISTA) y domicilio electrónico en: 20132324973@notificaciones.scba.gov.ar, en autos caratulados: **“DAMO, DOMINGO ERNESTO S/ SUCESIÓN TESTAMENTARIA”, (Expte. Nro. 26712)**, a V.S., respetuosamente, digo:

I.- Que vengo a sustituir a los letrados que me patrocinaban hasta el presente Dres. Matías Álvarez Lembeye, Bernardo Álvarez Lembeye y Florencia Álvarez Lembeye, **designando letrado patrocinante al Dr. Matías P. Soldano.**

II.- Impugno en todas sus partes el **INVENTARIO y AVALÚO** presentado el día 23 de octubre de 2023, por los coherederos Sebastián Damo y Myrna Elizabeth Campuzano, siendo que dicho escrito no lleva mi firma.

III.- IMPUGNA VALUACIONES:

Impugno asimismo cada una de las valuaciones adjudicadas a los inmuebles, a saber:

a) VIVIENDA CALLE CATRIEL 545 – BELLA VISTA: Valor actual: entre los USD 355.000 y 330.000. .-

b) VIVIENDA EN BARRIO LOS FRESNOS – BELLA VISTA. Valor actual: entre USD 450.000 y 430.000.-

c) DEPARTAMENTO Y COCHERA en Punta del Este, Uruguay. Valor real en forma conjunta se estima en la suma de USD 120.000.-

d) 95 % de las acciones de DETAL PA S.A : Valor del patrimonio neto: \$105.987.218,80 (Activo: 106.502.418,13- Pasivo: 515.199,33)

- **Bienes que componen su patrimonio:**
- Tres terrenos en Villa La Angostura, Pcia. de Neuquén. Valor actual: USD 438.200.
- Un inmueble ubicado en la calle San Lorenzo 1640 de San Miguel.- Valor actual: USD 175.00-180.000.
- Un automotor TOYOTA HILUX SW4 TDI SRX AUT. L/16, dominio AA007OO, Modelo 2016, Tipo Pick Up Utilitario.- Valor actual: USD 33.000.-

e) 40 % de las acciones de DAYDES S.A. Valor patrimonio neto: \$ 756.211.634,73. (Activo: \$939.574.806,45- Pasivo: \$183.363.171,72)

f) 36,8 % DE LAS ACCIONES DE TRUST MEDICA S.A.. Valor patrimonio neto: \$59.693.049,81. (Activo: 96.556.613,21- Pasivo:\$36.863.563,40)

g) INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE GÜEMES DE SAN MIGUEL: Valor actual de mercado: USD 145.00- 165.000.-

h) INMUEBLE, UBICADO EN LA CALLE SAN MARTIN, BELLA VISTA.- Valor actual de mercado: USD 175.000,00.-

En resumen, los bienes que componen la masa son los siguientes:

BIENES

VALOR

Vivienda calle Catriel 545 - Bella Vista

USD 355.000,00

Vivienda en Barrio Los Fresnos

USD 450.000,00

Depto en Punta del Este, Uruguay cochera

USD 120.000,00

95 % de las acciones de DETAL PA S.A. (1)

(1) Valor libros- Patrimonio Neto- Balance Ejercicio al 31/12/2021

- \$105.987.218,80

\$105.987.218,80

(1) Se evalúa por el "valor" de los bienes de la que es titular

Tres inmuebles en La Angostura (NQN)

USD 438.200,00

San Lorenzo 1640 - San Miguel

USD 180,000,00

SW4 Toyota Hilux -

USD 33,000,00

40 % de las acciones de DAYDES S.A. (2)

\$ 756.211.634,73

(2) Valor libros - Patrimonio neto -

Balance Ejercicio Vencido al 31/12/2022 - \$ 756.211.634,73

36,8 % de Acciones de Trust Medica S.A. (3)

**(3) Valor libros - Patrimonio neto - Balance Ejercicio Vencido al
31/10/2022 - \$ 59.693.049,81**

\$ 59.693.049,81

Inmueble - Calle Guemes San Miguel

USD 165.000,00

Inmueble - Calle San Martin - Bella Vista

USD 175.000,00

Dinero - Caja de Seguridad ICBC Nro 293 - \$ 180.000

\$ 180.000,00

4) CARÁCTER DE LOS BIENES:

Para una mejor visualización del carácter de los bienes se ha confeccionado el siguiente cuadro:

BIENES

CARÁCTER

Vivienda calle Catriel 545 - Bella Vista

Propio

Vivienda en Barrio Los Fresnos

Propio

Depto en Punta del Este, Uruguay cochera

Ganancial

95 % de las acciones de DETAL PA S.A. (1)

Propio

40 % de las acciones de DAYDES S.A. (2)

99,90% ganancial y 0,10 % propio

36,8 % de Acciones de Trust Medica S.A. (3)

Ganancial

Inmueble - Calle Guemes San Miguel

Propio

Inmueble - Calle San Martin - Bella Vista

Propio

Dinero - Caja de Seguridad ICBC Nro 293 - \$ 180.000

Ganancial

**5) SITUACIÓN DE LOS BIENES. ADQUISICION.
DETERMINACION DEL CARÁCTER.**

-

Se detalla a continuación la situación de los bienes al momento de la adquisición de los mismos, determinación del carácter de los mismos y y situación actual .-

1. **VIVIENDA CASA QUINTA en CALLE CATRIEL 545 – BELLA VISTA..** Fue adquirido por el causante por compra-venta mediante escritura de fecha 1 de julio de 2004. En la misma se constituyó como Bien de Familia en los términos de la ley 14394, a favor de sus hijos Sebastián y Florencia Damo.
2. **VIVIENDA en BARRIO PRIVADO LOS FRESNOS – BELLA VISTA.** Fue adquirido por el causante por compra venta mediante escritura de fecha 26/10/2016. Si bien a la fecha de adquisición a título oneroso el causante se encontraba casado con la Sra. LAGO, en la cláusula CUARTA punto d) de dicha escritura, el causante dejó expresa constancia que el bien

inmueble que adquiriría en dicho acto tenía carácter propio, en virtud de que los fondos con los que los adquiriría provenían de una “reinversión de bienes propios”, teniendo su origen en “honorarios y dividendos generados en la empresa DAYDES S.A., siendo en ese entonces divorciado de sus primeras nupcias”. La Sra. LAGO prestó expresa conformidad con el carácter PROPIO que el causante le asignaba al bien que adquiriría, en ese mismo acto, según se puede advertir en la cláusula Séptima de la escritura de compra-venta.

3. **DEPARTAMENTO y COCHERA en Punta del Este, Uruguay:** ubicado en la calle Juan Gorlero esq. calle 27, Unidad 710, piso 7mo, del desarrollo en construcción Lux Tower, construido por Edanfix S.A., y cuyos demás datos surgen del boleto de compraventa que se adjunta; y una cochera denominada como Unidad 208, subsuelo 2 (unidad SS208), del mismo edificio. Fueron adquiridos por el causante junto con la Sra. LAGO en fecha 12 de marzo de 2014 la unidad funcional departamento del piso 7mo; y la cochera SS208 en fecha 28/12/2015. Ambos son de carácter ganancial. Al momento de la adquisición los mismos eran inmuebles “construirse”, y se abonó por los mismos: la suma de USD 149.000 por el departamento, y la suma de USD 17.143 por la unidad funcional cochera. Actualmente se encuentran terminados, entregados a los compradores, solo resta efectuarse la escrituración.-
4. **95 % de las acciones de DETAL PA S.A.,** Se adjunta Balance al 31 de diciembre de 2021.-

El patrimonio de la sociedad se encuentra compuesto por:

Tres terrenos en Villa La Angostura, Pcia. de Neuquén, en dos de los cuales se encuentran construidas cabañas, y uno baldío.

Un inmueble ubicado en la calle San Lorenzo 1640 de San Miguel.- El inmueble se encuentra alquilado a la empresa Daydes SA (de la que el causante era propietario del 40% de las acciones) .-

Un automotor TOYOTA HILUX SW4 TDI SRX AUT. L/16, dominio AA007OO, Modelo 2016, Tipo Pick Up Utilitario.

El “valor libros” de la sociedad, según se desprende del último balance correspondiente al ejercicio 2022, teniendo en cuenta los valores señalados de los bienes que componen su patrimonio, no refleja el valor real del activo ni del patrimonio neto, puesto que se los ha consignado a valores históricos, sin actualización alguna por inflación .- Este monto no refleja en modo alguno el valor que posee en sí la sociedad, en virtud de que ante el escaso flujo de fondos que tiene la misma, circunstancia que se puede vislumbrar de la mera lectura del último balance, parece más apropiado que se avalúen las acciones por el “valor de mercado“ de los bienes que componen su patrimonio, con la corrección por el eventual pasivo, que como se observa resulta casi insignificante en relación con el valor del activo. Resulta ilustrativo el informe que se acompaña efectuado por la auditora de la sociedad en cuanto al valor del patrimonio neto, valor de los bienes que componen el activo, y el ajuste por inflación.

5. 40 % de las acciones de DAYDES S.A., de las cuales corresponden 0,10% con carácter propio, y 99,90% de carácter ganancial, en virtud de los aumentos de capital que se efectuaron en los años 2015 y 2017.

En efecto, según se puede observar en las actas que en copia se acompañan, en los últimos años dicha sociedad efectuó dos aumentos “considerables” de capital, los cuales fueron suscriptos por el causante en la misma proporción de la participación accionaria que ya poseía en la empresa (40%) y fueron integrados con dinero producto de sus ingresos por honorarios y dividendos de la misma sociedad (frutos civiles) por lo que los mismos tienen carácter ganancial. Hasta el año 2015 el causante era titular de un capital de \$ 4800; y a causa del aumento acordado en asamblea general extraordinaria de socios en fecha 8/8/2015, pasó a ser titular de un capital de \$ 800.000 (ver copia del acta nro. 43 de dicha fecha que se acompaña). Asimismo, se acordó otro aumento de capital en asamblea general extraordinaria de socios en fecha 16/11/2017, en la cual el causante también suscribió el aumento de capital en la misma proporción que ya poseía, y pasó a ser titular de un capital de \$ 3.800.000 (ver la copia de la protocolización del acta asamblea general extraordinaria de socios nro. 48 que se acompaña). Así, el 40% de las acciones de la sociedad que corresponden al causante, se distribuyen en 0,10% de carácter propio, y 99,90 % de carácter ganancial.

6. 36.8% de las Acciones de Trust Medica S.A., de carácter ganancial. Las acciones fueron adquiridas por el causante, quien en un acto simulado registrò la titularidad de las mismas a nombre de la Sra. ELSA DILEO, DNI 6661261.-

7. INMUEBLE calle Güemes 648/50/54 UF 41 de San Miguel, de carácter propio, propiedad del causante y con titularidad – a causa de la simulación antes denunciada – a nombre de la Sra. LAGO. El mismo fue adquirido con fondos de origen propio del causante,

mediante compraventa que se efectuara en fecha 28 de diciembre de 2004. El inmueble se encuentra identificado como Unidad Funcional cuarenta y uno, con una superficie total de ciento tres metros treinta y siete decímetros cuadrados, Nomenclatura Catastral: Circ. I, Sección C, Mz 163, Parc. 4ª, Subparcela 41, inscripto con el número 61979/1 del Ptdo. de San Miguel, en fecha 20/01/2005.

8. INMUEBLE calle Av. SAN MARTIN 1457 de Bella Vista, Ptdo. De San Miguel, . de carácter propio, propiedad del causante y con titularidad – a causa de la simulación antes denunciada – a nombre de Sr. LAGO JOSE, quien detenta actualmente la titularidad del bien. El inmueble se encuentra identificado como lote veinte de la Mz D, Nomenclatura Catastral: Circ. I, Sección E, Mz. 194, Parc. 19, y le fue transferido al Sr. LAGO la mitad indivisa por donación – con reserva de usufructo vitalicio - que le efectuara su madre la Sra. LAGO, a través de la escritura número 57 celebrada en fecha 20/7/2017 ante la escribana Cardozo, adscripta al Registro Número 12 del Partido de San Miguel. En la misma fecha y por ante el mismo escribano, el causante simuló la venta de la otra mitad indivisa a favor del Sr. LAGO, a través de la escritura número 56. A su vez, el inmueble le correspondía al causante y a la Sra. LAGO por “supuesta” compra que efectuaran en forma conjunta – *con fondos de carácter propio del causante* - en fecha 29 de julio de 2011, mediante escritura número 567 efectuada por el escribano Luis Alberto Gómez, titular del registro nro. 27 del Partido de San Miguel .

9. Dinero en Caja de Seguridad Nro. 293 de la Suc. San Miguel del ICBC: La suma de pesos argentinos \$ 180.000, que equivalían a la suma de USD 4.000.

6) Atento lo expresado precedentemente, solicito se de por cumplido lo requerido por el partidor judicial y se corra el respectivo traslado.-

Proveer de conformidad,